



VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (*DUOMENYS NESKELBTINI*) PRAŠYMO

2022 m. rugsėjo 5 d. Nr. 10G-1057

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Teisės skyriaus vedėjos, užtikrinančios Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo funkcijas, Audronės Kaušylienės (Komisijos pirmininkė), Vartojimo prekių skyriaus vedėjos Rasos Pupienienės, Vartojimo paslaugų skyriaus vedėjos Kristinos Čėponaitės, Nuotolinės prekybos skyriaus patarėjos, pavaduojančios skyriaus vedėją, Mildos Artišeuskienės ir Rekreacinių paslaugų skyriaus vedėjos Živilės Kazakevičienės, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu, vartotojų ginčų sprendimo ne teisme rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp vartotojo P. K. (a.k. *duomenys neskelbtini*) (toliau – Vartotojas) ir UAB „Merkurita“ (į. k. 136044576, buveinės adresas: S. Žukausko g. 2D, Kaunas, toliau – Pardavėjas), dėl įsigyto patalynės komplekto (toliau – Prekių) grąžinimo ir tuo pagrindu Vartotojo keliamo reikalavimo – nutraukti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus (400 EUR) – pagrįstumo.

Komisija n u s t a t o

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2022-05-04 gavo Vartotojo prašymą (reg. Nr. 7G-2395) ir prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, iš kurių nustatyta, kad Vartotojas 2022-03-03 su Pardavėju sudarė Sveikatos ir higienos prekių užsakymo sutartį Nr. (*duomenys neskelbtini*), kuria Vartotojas įsigijo Prekes (pagalves, paklotą, antklodes ir t.t.), kurių vertė 1999 EUR, tačiau sudarydamas sutartį Pardavėjui sumokėjo 400 EUR rankpinigių (Pinigų priėmimo kvito Serija ABU Nr. (*duomenys neskelbtini*) kopija). Minėtos Sutarties pagrindu 2022-03-04 buvo sudaryta Tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartis (*duomenys neskelbtini*), kuria Vartotojas įsipareigojo 24 mėn. kas mėnesį mokėti įmokas likusiai sumai (1599 EUR) padengti. Vartotojas prašyme nurodė, kad siekė atsisakyti Prekių pirkimo–pardavimo sutarties, tačiau Pardavėjas atsakymo į Vartotojo pretenziją nepateikė ir Vartotojo reikalavimo neįvykdė, todėl Vartotojas reikalauja nutraukti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus.

Tarnyba, įvertinusi Vartotojo prašyme nurodytas aplinkybes ir nustačiusi, kad Vartotojas Tarnybai pateikė prašymą, neatitinkantį vartotojo prašymui nustatytų reikalavimų dėl ginčo nagrinėjimo neteismine tvarka, 2022-05-10 raštu Nr. 4G-6694 kreipėsi į Vartotoją prašydama iki 2022-05-20 pašalinti Vartotojo pateikto vartotojo prašymo trūkumus: 1. Patikslinti, koku būdu ir kokioje vietoje tarp Vartotojo ir Pardavėjo buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis (ar Pardavėjo komercinės veiklos vykdymo vietoje, ar Pardavėjo organizuoto pristatymo metu ne prekybai skirtose patalpose, patikslinant, kokiose); 2. Patikslinti aplinkybes dėl 2022-03-25 prekių pakeitimo (ar jos buvo faktiškai perduotos susitarimo metu, t. y. 2022-03-25, ar Vartotojui buvo grąžintas kainų skirtumas); 3. Prašyme Vartotojui nurodžius, kad iš Pardavėjo įsigytos Prekės Vartotojui netinkamos

naudoti dėl sveikatos priežasčių, patikslinti, ar Prekės (tos, kurios buvo pakeistos pagal 2022-03-25 sutikimą) buvo Vartotojo naudotos pagal paskirtį, ar buvo pakeistos jų vartojamosios savybės bei prekinė išvaizda; 4. Pateikti Vartotojo Pardavėjui atlikto pradinio mokėjimo dokumento (Pinigų priėmimo kvito Serija ABU Nr. (*duomenys neskelbtini*)) kopiją, kurioje aiškiai matytųsi dokumento informacija (sumokėta kaina, data, gavėjas); 5. Pateikti Vartotojo kreipimosi į Pardavėją raštu (elektroniniu paštu) patvirtinančius įrodymus, kuriuose matytųsi siunčiamų laiškų adresatas ir siuntimo data; 6. Patikslinti, ar pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu Vartotojui buvo pateikta rašytinė informacija apie Vartotojo teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties; 7. Patikslinti Pardavėjo atžvilgiu keliamą reikalavimą. Jei Vartotojas kelia reikalavimą dėl sumokėtų dalinių įmokų grąžinimo, buvo paprašyta pateikti įrodymus, pagrindžiančius jų apmokėjimą. Vartotojas taip pat buvo informuotas, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23³ straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtinta Tarnybos teisė atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, jei vartotojo kreipimasis neatitinka šio įstatymo reikalavimų ir trūkumai nepašalinami per vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos nustatytą ne trumpesnę kaip 7 dienų terminą.

Iki nurodytos datos Vartotojui nepašalinus Tarnybos 2022-05-10 rašte Nr. 4G-6694 nurodytų vartotojo prašymo trūkumų, Tarnyba priėmė sprendimą atsisakyti nagrinėti Vartotojo prašymą, o apie minėtą sprendimą Vartotojas buvo informuotas 2022-06-09 raštu Nr. 4G-8975.

Tarnyba 2022-06-13 ir 2022-06-14 gavo Vartotojo el. paštu papildomai siųstus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus (Tarnybos reg. Nr. 5G-4444 ir 5G-4497), kuriuose nurodė, kad: 1. Buvo pakviestas į Kuršėnų kavinės „Pušynas“ patalpas pristatymui. Nuvykus pamatė, kad pristatinėja patalynę „Magnoflex“. Buvo sakoma, kad gera patalynė gydo, kupranugario vilna, todėl Vartotojas susigundė ir nutarė nusipirkti. Su savim turėjo 400 EUR, kuriuos pristatymo metu ir sumokejo, o likusią sumą reikės mokėti kas mėnesį. Po savaitės atvežė patalynę į namus. Ji buvo supakuota užtraukiamose pakuotėse. Magnetai paklote ir pagalvėse, todėl pakilo spaudimas, per rankas paimant patalynę trenkė kaip elektros srove. Po kelių dienų Vartotojas paskambino prekių pristatinėtojai, kuri nurodė kreiptis į Pardavėją. Vartotojui raštu ir telefonu kreipusis į Pardavėją, buvo atsakyta, kad patalynę Vartotojas laikytų 5 metus, tada galės naudoti. Vartotojui nurodžius, kad sirgo onkologine liga ir magnetų ir sintetikos negali naudoti, tuomet buvo pasiūlyta paprasta patalynė; 2. Prie Vartotojo namų atvyko dviese, paėmė magnetinę patalynę ir pristatė naują be magnetų. Buvo pažadėta peržiūrėti kainą ir sugrąžinti 352 EUR; 3. Patalynė nebuvo sugadinta. Kokia buvo gauta, tokia ir atiduota – nenaudota dėl magnetų. Vasarinė antklodė net nebuvo išimta, guli pakuotėje. Pagalvės yra sintetinės, nors Vartotojui galima naudoti tik medvilnę ar pūkus; 4. Vartotojas pridėjo dokumentų kopijas; 5. Vartotojas kreipėsi į Pardavėją kelis kartus – skambino, rašė, tačiau Pardavėjas jokio atsakymo nepateikė; 6. Vartotojas Prekes grąžinti Pardavėjui pasiūlė nepaėjęs 14 dienų, tačiau Pardavėjas nenorėjo jų priimti. Vartotojas skambino telefonu (*duomenys neskelbtini*) ir rašė (*duomenys neskelbtini*). 7. Vartotojas nori geranoriškai susitarti, kad būtų perskaičiuota kaina, grąžintas skirtumas, nes norėjo paprastos patalynės be magnetų ir sintetikos, kurią galėtų naudoti. Mokėti 2000 EUR ir padėjus Prekes laikyti, Vartotojas nenori.

Tarnyba, ginčo išsprendimą taikiu būdu laikydama prioritetiniu vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka tikslu, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi bei 25 straipsnio 9 dalimi, 2022-06-15 raštu Nr. 4G-9381 kreipėsi į Pardavėją, siūlydama kilusį ginčą spręsti taikiai, o nesutinkant su taikiu ginčo sprendimo būdu, paprašė pateikti išsamius motyvuotus paaiškinimus ir juos patvirtinančius įrodymus dėl Vartotojo prašyme nurodytų aplinkybių. Taip pat buvo paprašyta pateikti pagrindžiančius įrodymus, kaip ir kokių būdu Vartotojas buvo informuotas apie ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo sąlygas.

Tarnyba 2022-07-18 gavo Pardavėjo 2022-07-15 raštą Nr. R-01 (Tarnybos reg. Nr. 5G-5808), kuriame Pardavėjas nurodė, kad Pardavėjas el. paštu 2022-03-19 gavo Vartotojo pranešimą, kad gaminiai netinka. Susisiekus su Vartotoju, „Magnoflex“ gaminiai Vartotojo prašymu buvo pakeisti į kitus Pardavėjo gaminius. Vartotojo sutikimu 2022-03-25 buvo padarytas prekių keitimas ir pinigų skirtumas (352 EUR) buvo grąžintas į Vartotojo nurodytą sąskaitą. Vartotojas sutiko su pakeitimu ir nurodė, kad pretenzijų daugiau neturi, daugiau jokiais sutartyje nurodytais kontaktais nesikreipė.

Patikslindamas, kodėl 2022-04-01 atliekant 352 EUR mokėjimo pavedimą mokėjimo gavėju yra nurodytas (*duomenys neskeltini*), o ne (*duomenys neskeltini*) (Pardavėjo „Swedbank“, AB sąskaitos 2022-04-01 mokėjimo nurodymo Nr. (*duomenys neskeltini*) kopija), Pardavėjas 2022-07-18 raštu Nr. R-02 Tarnybą informavo, kad darant mokėjimo pavedimą į Vartotojo nurodytą banko sąskaitą įvyko techninė klaida, nes ranka rašytame tekste taip įskaitoma pavardė. Bankas dėl pavardės neatitikimo mokėjimo nesustabdė, o mokėjimas nebuvo grąžintas atgal į Pardavėjo sąskaitą. Pardavėjas taip pat nurodė, kad Vartotojas, pasirašydamas sutartį, buvo supažindintas su įmonės rekvizitais, kurie nurodyti sutartyje, kad galėtų kilus klausimams susisiekti su Pardavėjo atstovu dėl garantijos, prekių grąžinimo ir bet kokių kitų klausimų, susijusių su prekių įsigijimu. Kreipdamasis į Pardavėją ir pakeisdamas sutartį, Vartotojas patvirtino, jog supranta, kad galima tiesiogiai kreiptis į Pardavėją, tačiau Vartotojo vardu nebuvo gauta jokių prašymų ar nusiskundimų.

Pardavėjui ginčijant, kad Vartotojas po 2022-03-19 daugiau nesikreipė į Pardavėją, Vartotojas pateikė el. laiškus, siųstų Pardavėjui el. paštu info@merkurita.lt, kopijas, iš kurių nustatyta, kad Vartotojas minėtu el. paštu kreipėsi į Pardavėją 2022-03-19, 2022-03-23 ir 2022-04-22 (Tarnyboje gauta 2022-07-21, reg. Nr. 5G-5942 ir 5G-5950).

Vartotojui ginčijant, kad Vartotojas negavo Pardavėjo 2022-04-01 atlikto 352 EUR pavedimo, Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2022-08-04 raštu Nr. 4G-13242 kreipėsi į Pardavėją prašydama ne vėliau kaip iki 2022-08-11 pateikti oficialų banko patvirtinimą, kad Pardavėjo Vartotojui skirtas pavedimas buvo atliktas ir Vartotojas gavo minėtą pavedimą.

Tarnyba 2022-08-10 gavo Pardavėjo pranešimą (Tarnybos reg. Nr. 5G-6761), kad Pardavėjas kreipėsi į banką dėl įrodymų, kad Vartotojui pinigai buvo pervesti. Banko atsakingas asmuo pažadėjo atsakymą pateikti per 15 dienų, tad, kai Pardavėjas gaus atsakymą iš banko, pateiks ir Tarnybai. Pardavėjas taip pat informavo, kad registruotu paštu gavo Vartotojo laišką dėl Prekių grąžinimo. Su Vartotoju susisiektą.

Pardavėjas 2022-05-11 pateikė „Swedbank“, AB 2022-07-26 rašto Nr. (*duomenys neskeltini*) kopiją (Tarnyboje gauta 2022-08-11, reg. Nr. 5G-6832), kuriame nurodyta, kad 2022-04-01 Pardavėjo vardu atidarytoje sąskaitoje buvo suformuotas ir 20:23:37 val. Pardavėjo atstovo patvirtintas 352 EUR sumos kredito pervedimas, kurio rekvizituose nurodytas gavėjas (*duomenys neskeltini*), gavėjo sąskaita Nr. (*duomenys neskeltini*). Šis kredito pervedimas buvo įvykdytas tą pačią minutę, todėl lėšos pasiekė gavėjo sąskaitą kaip momentinis kredito pervedimas.

Tarnyba 2022-08-12 gavo Pardavėjo pranešimą ir papildomus dokumentus (Tarnybos reg. Nr. 5G-6881), kad Vartotojas grąžino Prekes ir Pardavėjas 2022-08-12 nutraukė vartojimo kredito sutartį Nr. (*duomenys neskeltini*) pagal 2022-08-08 Vartotojo prašymą.

Tarnybai susisiekus su Vartotoju telefonu ir pasiteiravus apie 2022-08-12 Tarnyboje gautą Pardavėjo pranešimą, Vartotojas informavo, kad yra gavęs pranešimą apie sutarties nutraukimą, tačiau Pardavėjas jam nėra grąžinęs 400 EUR, nes 2022-04-01 atliktas 352 EUR pavedimas buvo atliktas kitam asmeniui.

Pardavėjo el. paštu pasiteiravus apie susiklosčiusią situaciją, Pardavėjas Tarnybą 2022-08-19 el. paštu informavo (Tarnybos reg. Nr. 5G-7719), kad Vartotojas informuotas dėl sutarties nutraukimo (dokumentai jam išsiųsti registruotu paštu). Pardavėjas kreipėsi į banką dėl klaidingo pavedimo. Kai tik Pardavėjas gaus atsakymą, Vartotojo sumokėtas avansas bus grąžintas. Tarnybai atkreipus Pardavėjo dėmesį, kad pinigų grąžinimas Vartotojui neturėtų būti siejamas su faktu, ar klaidingai pinigus gavęs asmuo grąžins Pardavėjui pinigus ar ne, Pardavėjas atsakė, kad Pardavėjo vadovui tai yra žinoma.

Komisija k o n s t a t u o j a

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai nustato, jog vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos

(nuostolių) atlyginimą, kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą ir kt.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnyje numatyta, kad ginčus nagrinėjanti institucija paprastai ginčus nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus. Taip pat to paties minėto straipsnio 5 dalis reglamentuoja rungimosi principą, kuris pasireiškia, kuomet šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių Civilinio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-12-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1149/2003, nurodyta, kad *„įrodymų vertinimas grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmę sudaro laisvo įrodymų vertinimo principas – teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę.“*

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 1 dalimi, „Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.“ Tiek Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 2 dalis, tiek Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalis (*redakcija, galiojusi nuo 2015-12-17 iki 2022-05-27*) įtvirtina vartotojo sąvoką ir nustato, kad „Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.“

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuotina, kad ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kadangi Vartotojas yra fizinis asmuo, sudaręs Prekių pirkimo–pardavimo sutartį su Pardavėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), o Pardavėjas yra verslininkas, vykdamas komercinę veiklą. Taigi, atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitinkanti Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnyje įtvirtintos tokio pobūdžio sutarties apibrėžimą. Atsižvelgiant į tai, Komisija, vertindama Vartotojo Pardavėjo atžvilgiu keliamo reikalavimo pagrįstumą, vadovausis vartojimo teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis, bendrosiomis pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą įtvirtinančiomis nuostatomis, taip pat kitomis prievolinius teisinius santykius nustatančiomis normomis.

Taikytino reglamentavimo kontekste taip pat pažymėtina, kad šalių teisių ir pareigų ypatumai nustatyti ir tam tikroje specifinėje vietoje ar neįprasta forma sudarytų sutarčių atžvilgiu. Civilinio kodekso 6.228⁹ straipsnio 1 dalyje pateikiama ne prekybos patalpose sutarties samprata, pagal kurią, „Ne prekybos patalpose sudaryta sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, atitinkanti vieną iš šių sąlygų: 1) sudaryta verslininkui ir vartotojui fiziškai esant kartu vienoje vietoje, kuri nėra verslininko prekybos patalpos; 2) kurią pasiūlo sudaryti vartotojas ir yra šios dalies 1 punkte nurodytos sąlygos; 3) sudaryta verslininko prekybos patalpose arba naudojantis ryšio priemonėmis iš karto po to, kai verslininkas į vartotoją kreipėsi asmeniškai ir tiesiogiai jiems fiziškai esant kartu vienoje vietoje, kuri nėra verslininko prekybos patalpos; 4) sudaryta per verslininko organizuotą ekskursiją, skirtą reklamuoti ir parduoti prekes ar paslaugas vartotojui“. Remiantis minėta teisės norma, tarp Vartotojo ir Pardavėjo sudaryta Prekių pirkimo–pardavimo sutartis yra ne prekybos patalpose sutartis, nes buvo sudaryta Pardavėjui vykdamas Prekių pristatymą Kuršėnų kavinėje „Pušynas“. Taikytino reglamentavimo kontekste taip pat pažymėtina, kad ne prekybos patalpose sudarytoms sutartims taikomos Civilinio kodekso 6.228⁷, 6.228⁹, 6.228¹⁰ ir 6.228¹¹ straipsniuose įtvirtintos specialiosios nuotolinės sutarties šalių teisės ir pareigos reglamentuojančios normos. Atsižvelgdama į šią specifinę pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos tarp Vartotojo ir Pardavėjo, formą, Komisija, vertindama Vartotojo keliamo reikalavimo Pardavėjui pagrįstumą, be kita ko, vadovausis Civiliniame kodekse įtvirtintomis ne prekybos patalpose sudarytoms sutartims taikomomis nuostatomis.

Ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo iš esmės kilo dėl Vartotojo reiškiamo reikalavimo Pardavėjui nutraukti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus (400 EUR) – pagrįstumo.

Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesnės sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina. Šiuolaikinėje visuomenėje visuotinai pripažįstama, kad

virtotojas, kaip sutarties šalis, dėl tam tikrų objektyvių priežasčių – informacijos, patirties, laiko stokos ir kitų panašių aplinkybių yra akivaizdžiai nelygiavertėje padėtyje su kita sutarties šalimi – verslininku (pardavėju ar paslaugų teikėju), todėl vartojimo sutartinių santykių teisiniame reguliavime sutarties laisvės principas ribojamas ir greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių įstatymo leidėjo nustatomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarties šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo tikslas suteikti prioritetą vartotojo teisių gynimui. Todėl visi sutarties netikslumai ar neaiškumai turi būti aiškinami vartotojo naudai.

Komisija pažymi, kad prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija, toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių 25 punkto nuostatomis, prekės, kurios vartotojui parduotos pagal vartojimo pirkimo–pardavimo nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis, grąžinamos Civilinio kodekso 6.228¹⁰ ir 6.228¹¹ straipsniuose nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasčių ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228¹¹ straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.228⁷ straipsnio 1 dalies 7 punktą, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties per 12 mėnesių nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatyto termino pabaigos.

Nagrinėjamo ginčo atveju buvo nustatyta, kad nei Vartotojas, nei Pardavėjas nepateikė pagrindžiančių įrodymų, kad Vartotojui buvo pateikta informacija apie Prekių pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą, todėl Pardavėjas pažeidė Civilinio kodekso 6.228⁷ straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintą pareigą, o Vartotojas tokiu būdu įgijo teisę atsisakyti Prekių pirkimo–pardavimo sutarties per 12 mėnesių nuo Prekių pristatymo.

Komisija pažymi, kad Tarnyba 2022-08-12 gavo Pardavėjo pranešimą ir papildomus dokumentus (Tarnybos reg. Nr.5G-6881), kad Vartotojas grąžino Prekes ir Pardavėjas 2022-08-12 nutraukė vartojimo kredito sutartį Nr. (*duomenys neskelbtini*) pagal 2022-08-08 Vartotojo prašymą.

Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.228¹¹ straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad vartotojui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu vartotojas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti. Verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas (Civilinio kodekso 6.228¹¹ straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Nagrinėjamo ginčo atveju Vartotojas nurodo, o Pardavėjas patvirtina Vartotojo nurodytus teiginius, kad Vartotojui nėra grąžinti už Prekes sumokėti pinigai, nes 2022-04-01 atliktas 352 EUR mokėjimas dėl Pardavėjo klaidos buvo pervestas kitam asmeniui. Tačiau Komisija atkreipia dėmesį, kad iš Pardavėjo pateiktos informacijos nustatyta, kad Vartotojas pateikė 2022-08-08 prašymą nutraukti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį, kuri 2022-08-12 buvo nutraukta. Vartotojui tinkamai įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas. Komisija pažymi, kad iki šio nutarimo priėmimo dienos Pardavėjui negrąžinus Vartotojui jo už Prekes sumokėtos sumos (400 EUR), Pardavėjas pažeidė Civilinio kodekso 6.228¹¹ straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą pareigą, ir Vartotojas įgijo teisę reikalauti grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus (400 EUR).

Atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir ginčo šalių pateiktus paaiškinimus bei dokumentus, vadovaudamasi vartojimo ir pirkimo–pardavimo teisinių santykių reglamentavimu bei teismų praktika, Komisija daro išvadą, kad Vartotojo reikalavimas nutraukti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekes sumokėtus pinigus (400 EUR), yra pagrįstas.

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 3 dalies 11 punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo P. K. (a. k. *duomenys neskelbtini*) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojo reikalavimą nutraukti patalynės komplekto pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už jį sumokėtus pinigus (400 EUR).

Įpareigoti UAB „Merkurita“ (į. k. 136044576) vykdyti Tarnybos nutarimą per 30 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

Įpareigoti UAB „Merkurita“ (į. k. 136044576) Tarnybai per 30 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos pranešti apie nutarimo įvykdymą arba neįvykdymą.

Įpareigoti ginčo šalis pranešti Tarnybai, jeigu bus pareikštas ieškinys bendrosios kompetencijos teisme nagrinėti ginčą iš esmės.

Tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkė

Audronė Kaušylienė